

Gefährder oder nur gefährlich? Trotz Ausreisepflicht Tunesier freigelassen

Der Tagesspiegel

Donnerstag 8. Februar 2018

Copyright 2018 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: BERLIN; S. 9; Ausg. 23376

Length: 692 words

Body

Dieser Fall wird nicht nur Polizei und Justiz beschäftigen, sondern wohl auch das Abgeordnetenhaus. Schon weil es Parallelen zum Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri geben könnte und Fragen nach der Zusammenarbeit der Behörden aufwirft. Es geht um einen tunesischen Flüchtling, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, der schon mehrfach abgeschoben werden sollte, gegen den wegen mehrfacher Straftaten ermittelt wird und der nach Einschätzung der Behörden in Sachsen islamistischer Gefährder sein soll. Dennoch wurde er nach einer Festnahme in Friedrichshain nicht in Haft genommen. Wie berichtet, hatten Zivilpolizisten am 3. Dezember 2017 Fathi Ben M. beim Drogenverkauf an der Warschauer Brücke festgenommen. M., der Tarnidentitäten nutzte, wurde durch Fingerabdrücke identifiziert - kam aber nicht in Abschiebehaft.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) äußerte sich vorerst nicht, man warte die Ermittlungen ab. Die Berliner Polizei wies die in einem rbb-Bericht erhobenen Vorwürfe, ein Gefährder sei freigelassen worden, zurück. Der Mann sei "weder in Berlin noch in einem anderen Bundesland als Gefährder eingestuft". Daher seien keine Sofortmaßnahmen ergriffen worden. Weder ein "Haftbeschluss noch Fahndungen zur Festnahme" hätten vorgelegen.

Doch der Begriff "Gefährder" taucht in einem Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten vom 26. Januar, der dem Tagesspiegel vorliegt, auf. Darin heißt es, der Tunesier, der mit 18 Alias-Namen in Deutschland, der Schweiz und Italien unterwegs und untergetaucht war, sei "nach den Ermittlungen der Sicherheitsbehörden als (islamistischer) Gefährder einzustufen". Zudem forderte das Gericht in einem Begleitschreiben von den Behörden in Sachsen, die die einstweilige Anordnung der Abschiebehaft beantragt und dem Gericht einen Gefährderverdacht vorgelegt hatten, für das Hauptverfahren "weitere Informationen hinsichtlich der Gefährdereigenschaft". Der Haftantrag "verhält sich dazu nicht ausreichend", heißt es im Anschreiben des Gerichts. Intern ist die Rede von Erkenntnissen aus Sachsen, dass Fathi Ben M. eine Kontaktperson von Anis Amri gewesen sein soll.

Die Berliner Polizei zieht nun in einer Erklärung offiziell den Beschluss des Gerichts, das sich auf Informationen des Freistaats Sachsen berief, in Zweifel: In dem Beschluss sei "offenbar der Begriff Gefährder verwendet" worden, "ohne das polizeiliche Erkenntnisse für diese Einstufung vorlagen". Es sei davon auszugehen, dass diese Position mit den Behörden anderer Länder abgesprochen sei, hieß es auf Anfrage. Ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums konnte vorerst nichts zu dem Fall sagen.

Gefährder oder nur gefährlich? Trotz Ausreisepflicht Tunesier freigelassen

Die Frist für die Abschiebehaft ist inzwischen verstrichen, sie lief bis 30. Januar. Fände man M. doch, bräuchte es einen neuen Beschluss. M. ist in Sachsen ausländerrechtlich gemeldet. Aus dem Gerichtsbeschluss geht hervor, dass M. 2014 unter dem falschen Namen Kamal Mustafa nach Deutschland kam und im Landkreis Bautzen Asyl beantragte. Dann tauchte er unter. Im April 2017 drohte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mit Abschiebung. Tunesien bestätigte seine Identität und erstellte Passersatzpapiere. Im Beschluss heißt es: "Bereits geplante Abschiebungen am 20.9.2017, 8.11.2017 und am 13.12.2017 scheiterten daran, dass der Betroffene nicht greifbar war."

Doch warum ließ die Berliner Polizei ihn trotz Ausreisepflicht laufen? "Alle Voraussetzungen für die Beantragung der Abschiebehaft waren gegeben", sagt CDU-Innenexperte Burkard Dregger. "Das ist kein Behördenversagen, das ist politisch gewollt." Abschiebehaft sei vom rot-rot-grünen Senat nicht erwünscht, es fehle an geeigneten Räumen. Tatsächlich erklärten SPD, Linke und Grüne im Koalitionsvertrag, sie hielten Abschiebehaft und Abschiebebegewahrsam für unangemessen. Hinweise zum Umgang mit ausreisepflichtigen Gefährdern gibt es dort nicht.

Der FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe beklagte, dass das Abschiebegefängnis in Berlin-Grünau noch unter dem rot-schwarzen Vorgängersenate dicht gemacht wurde und "Rot-Rot-Grün Abschiebungen praktisch gar nicht durchführt". Auch die Gewerkschaft der Polizei forderte eine Abschiebehaft und Unterbindungsgewahrsam. axf/hah/rori

Meinungsseite

Graphic

Foto: Britta Pedersen/dpa
Geisel

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: VERHAFTUNGEN (91%); DEUTSCHE LANDTAGE (90%); ERMITTLUNGEN (90%); KRIMINALERMITTLUNGEN (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (89%); GERICHTSHÖFE (87%); FINGERABDRUCK (78%); EINWANDERUNG (77%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (77%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (77%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (73%); DROGENHANDEL (73%); DROGENKRIMINALITÄT (73%); POLITISCHES ASYL (72%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); WARSCHAU, POLEN (58%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (90%); DEUTSCHLAND (74%); TUNESIEN (73%); ITALIEN (58%)

Load-Date: February 7, 2018

Gefährder oder nur gefährlich? Trotz Ausreisepflicht Tunesier freigelassen

End of Document